

עין משפט
גר מצוה

סה א מיי פֿ״צ מהל' מכירה הל' ג סמג עשין פז ולאחין קע טוש"ע ח"מ סי' רכ סעי' ג:
בו ב מיי שס הל' ד טוש"ע שס סעי' ד:
בז ג מיי שס הל' ב טוש"ע שס סעי' ב:
בח ד מיי שס הל' ה טוש"ע שס סעי' ז:

רבינו חננאל

ניחא להו. ואסיקנא שמחו בשתות עצמה דלרבנן אונאה היא ולר' טרפון מחילה דכל פחות (א) משליש לר' טרפון היא משליש לר' טרפון היא מחילה. איבעיא להו ביטול מקח לרבנן מהו וכו'. אמר רבא הלכתא פחות משתות נקנה מקח פי' לאלתר. יתר משתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה וזה וזה בכדי שיראה לתגר או לקרובו הבקי בו. תניא כותיה דרבא פחות משתות נקנה המקח יותר על שתות בטל המקח שתות קנה ומחזיר אונאה דבירי ר' נתן ר' יהודה הנשיא אומר די המוכר על העליונה רצה אמר לו תן לי מעותי או תן לי מה שאוניתי בו' יהודה כהן מאי ש"מ כל מי שהוטל עליו דקתני מי שהוטל עליו דיו עליו לא שנא לוקח ולא שנא מוכר דינם שוה וכולה ר' יהודה הנשיא היא ומפרש במתני' לוקח ושיירה למוכר. ומאי דנשייר במתני' מפרש לה בברייתא: והא דאוקימנא זה וזה בכדי שיראה לתגר או לקרובו הני מילי לוקח לבדו אבל מוכר לעולם חוזר דקימא לן כרב נחמן דתנן עד מתי מותר לחזור וכו' אמר רב נחמן לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר מאי טעמא דלוקח מקחו בידו אויל וניחוי ליה לתגרים

ג:

צטול מקח לעולם חוזר אמאי חזרו הלא לרבי טרפון לאחר כל היום היא מחילה עד שלש ולרבנן לעולם חוזר ומשני צטול מקח לא שכיח ויותר יש ריוח צפחות משמות ושמות דהויא מחילה לרבנן לאחר כדי שיראה ולר' טרפון כל היום מריוח דיתר על שמות דלא שכיח ואין נפקותא צין חזרה דכל היום ולעולם וקשה קצת לפירוש זה לישנא דקאמר גמרא דקמשוי ליה אונאה כל היום ותו לא דלריך לפרש אונאה מה שקנה ומחזיר אונאה ולעיל דקאמר כיון דאמר להו דהויא אונאה שמחו קרי אונאה הא דידו על העליונה ולפי' רש"י אחי שפיר דהן אונאה נמי היו ידו על העליונה: **ואילן** יתר עץ שתות שניהם חוזר'. וא"ת דצפרק הספינה (ב"ב דף פ: ושם פד. ד"ה אי לא) אמר רב מסדא מכר לו שוה ה' צו' והוקר ועמד על ח' לוקח יכול לחזור צו ולא מוכר דאמר ליה לוקח אי לאו דלוגינמי לא מנית דדר כך כו' וה"כ אמאי מאנה יכול לחזור נימא ליה נמי המתאנה אי לאו דלוגינמי כו' וי"ל דהכא כיון שהוא יותר משמות ה"ל רחוק מן המקח יותר מדאי וכאילו לא מכר כלל דה"ל כיון ונמנאל חומנן חומנן ונמנאל יין דשניהם חוזרין (שם דף פג:.) *וה"ר יצחק צ"ר מרדכי תירץ דהתם כשאין הלוקח תוצע אונאתו לכך אין המוכר יכול לחזור צו אצל הכא מיירי כשמתאנה תוצע אונאתו ולכן המתאנה יכול לצטל המקח:

אמר רבא הלבתא שתות קנה ומחזיר אונאה. פ"ה קנה צע"כ כר' נתן דצסמון לפי זה פחות משמות לאלתר הוא מחילה וזה יש צין שמות לפחות משמות וכן משמע לקמן (דף נא.) גצי ההוא גצרא דנקט ורשבי לזבוגי אמר אי יהיצנא ליה חמסא ופלגא הויא מחילה משמע דלאלתר הוא מחילה ודקאמר זה וזה צכדי שיראה איתר משמות ושמות קאי ולא אפחות משמות ורצא אית ליה שפיר דרצ מסדא דקאמר צפ' הספינה (ב"ב דף פג:.) מכר לו שוה ה' צו' לוקח יכול לחזור צו ולא מוכר כיון שהוקר צכדי שיראה שזה זמן שלוקח יכול לתצוע אונאתו והוקר על צטול מקח לכך לוקח יכול לחזור צו ולכן קאמר ועמדו על ח' ולא קאמר ועמדו על ו' שאין זה צטול מקח וק'

לר"ת וכי חולק רבא על סתם מתניתין (לקמן נא.) דקתני מי שהוטל עליו ידו על העליונה ועוד דהלכה כרבי תנחזירו ועוד דרבא גופיה מוקי מתני' כר' יהודה הנשיא ולא כר' נתן א"כ משמע דסבר ליה כוותיה ועוד מה שיץ למימר תניא כוותיה דצבר שיש מחלוקת תנאים כחזב צאותה כרייתא ומפ' ר"ת דרבא דאמר שמות קנה היינו אם ראה כר' יהודה ולא חש לפרש כהדיא ראה משום דקאי אמתני' ותניא כוותיה מיייתי משום דקתני כצרייתא זה וזה צכדי שיראה כדרבא אבל מרבי יהודה הנשיא לא מיייתי דאמר ראה אמר לו כו' דאדרכה ה"ל לאחויי מתניתין (ולקמן (דף נא.) פריך שפיר אי ר' נתן מתניתין קתני ראה כרייתא לא קתני ראה משום דר' נתן לא קאי אמתניתין וה"ל לפרושי אבל רצא דקאי אמתני' לא חש לפרש ואע"ג דרבא נקיט לישנא דמילתא דרבי נתן אין פי' קנה דהכא כקנה דרבי נתן:

אי אמרת בשלמא מוכר אַעוּלָם חוזר משום הכי חוזר. אע"פ שגם תגרי לוד היו לוקחים ולא היה להם לחזור מ"מ חזרו משום דתגרי לוד היו מוכרים תמיד צמעט מעט והיו לוקחים צבת אחת:

והתנן

זה וזה. אונאה וצטול מקח: לא שנו. צכדי שיראה: אלא לוקח. שמקחו צידו ויכול להראות': **מוכר.** שאין צידו מה להראות' ולימנך אינו מכיר צאונאתו עד שיראה טלית אחת כדמותה נמכרת צדימים יקרים הלכך לעולם חוזר אם לא נתייקרו טליתות צינתים:

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

ולרבי טרפון נמי לאלתר היו מחילה. פחות משליש: **אמאי חזרו.** הא כל היום דר' טרפון צשליש הוא דקאמר להו ויזהרו מאונאת שלש ויהא הכל מחילה לאלתר: **משפוט ועד שלש לרבי טרפון.** הויא אונאה כשמות עצמה לרבנן ואינו חולק על חכמים אלא דצטול מקח דידהו משוי להו אונאה

וידו על העליונה ואליצא דרבנן שניהם חוזרין: **אי הכי.** דר' טרפון אצטול מקח לחודיה פליג: **צמאי שמתו.** מעיקרא: **ספשוט.** דמדשמתו: **צטול מקח לרבנן.** דמיציעא לן לקמן אי לעולם חוזר או צכדי שיראה תפשוט דמדשמתו דלרבנן לעולם חוזר וכי אמר להו ר' טרפון אונאה והם היו סבורין דצכדי שיראה ס"ל צאונאה שמחו: **כי אמר להו כל היום חזרו.** חדא דצין לעולם חוזר וצין שהוט כל היום הנאה פורתא היא לדידהו דשהוט הרבה יש לימנך כל היום ועוד אונאה יתר על שמות לא שכיחא וקמפסיד להו צשמות עצמה לרבנן צכדי שיראה ולדידיה כל היום: **דאי ס"ד צטול מקח לרבנן.** כאונאה צכדי שיראה ואין צין אונאה לצטול מקח אלא דצאונאה ידו על העליונה וצצטול מקח שניהם חוזרין כי משוי רבי טרפון לצטול מקח אונאה אין זו טובה להם: **שמתו צשפוט עצמה נו'.** דהא דאמרנן משמות ועד שלש לר"ט כשמות לרבנן משמות ומעלה אמרו ולא שמות עצמה: **אם ממלא לומר כו'.** כלומר אם צבת לומר פשיטא דלעולם חוזר דאי צכדי שיראה מאי איכא כו': **איכא דאילו שפוט נו'.** כי נמי אמרינן תרוייהו צכדי שיראה עדיין יש חילוק זה ציניהם: **משום הכי חוזר.** מעיקרא כי שוי להו ר' טרפון יתר על שמות אונאה דלרבנן צטול מקח ולא הרמיז זמן החזרה שמחו צשמות עצמה דמחילה לאלתר כדלמנן וכי הדר אמר להו כל היום חוזר דהחמיז להם ציתר על שמות ופגס להם יותר ממה שהשציחס צשמות עצמה כדפרישית: **אלא אי אמרת לעולם חוזר.** נהי נמי דשמות עצמה משוי להו אונאה כרבנן דהאי דאמר לעיל שמחו צשמות עצמה שינויא דחיקא הוה משום שמתה דמעיקרא דקשא לן צמאי שמתו והשעתא אמרת לי דשמתה מעיקרא משום צטול מקח

היא דהויא דלרבנן לעולם ולר' טרפון היו סבורין צכדי שיראה כדין אונאה דרבנן כי הדר אמר להו כל היום אכתי שמחה איכא דלרבנן לעולם ולר' טרפון כל היום ותו לא. ואי משום שמות עצמה דלרבנן צכדי שיראה ולדידיה כל היום הרבה הוא שצח שמשציח רבי טרפון ציתר על השמות מפגס שפוגס צשמות עצמה שהרי יכולין ליחזר צשמות עצמה יפחתו לו מעט ותהא מחילה נמלאו משתכרין בשל רבי טרפון כל אונאה שיתר על שמות: **צטול מקח לא שכיח.** ואין שצח זה חשוב להם צמידי דלא שכיח וכי מיקרי והוי נמי הרי נתן לו שהוט כל היום לחזור ורוב הנמלכים נמלכים צו ציוס הלכך פגס דשמות עצמה עדיף להו: **הלכתא פחות משפוט נקנה מקח.** לאלתר: **יתר על שפוט צטול מקח.** ושניהם חוזרין: **שפוט קנה.** ואין אחד מהן יכול לחזור: **ומחזיר אונאה.** ולית ליה לרבא ידו על העליונה דמתני' דס"ל כר' נתן דצרייתא דקיימא לן ר' נתן דיינא (ג:.) **זה וזה.** אונאה וצטול מקח: **יד מוכר על העליונה.** אם נתאנה מוכר והוא הדין אם נתאנה לוקח יד לוקח על העליונה והכי מוקמינן לה לקמן (דף נא.) מאי דשייר צמתניתין תני כצרייתא: **זה וזה.** אונאה וצטול מקח: **אלא לוקח.** שמקחו צידו ויכול להראות': **מוכר.** שאין צידו מה להראות' ולימנך אינו מכיר צאונאתו עד שיראה טלית אחת כדמותה נמכרת צדימים יקרים הלכך לעולם חוזר אם לא נתייקרו טליתות צינתים:

משום

מסורת הש"ס

(א) [קדושין מב: ג:] (ב) ב"ב נ"ה. (ג) [לקמן נא.]. (ד) [לעיל מט: לקמן נא.]. (ה) [עין רש"י א.].

—❧—

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואילו וכו' וה"ר יצחק בר' מרדכי. עין לקמן דף ט ע"א חוט' ד"ה ילא לחולין:

—❧—

מוסף רש"י

פחות משתות נקנה מקח. לגמרי ולא יחזיר לו המאנה כלום, דמחילה היא (ושב"ם ב"ב צה.), לא שנו. דצכדי שיראה ותו לא, אלא לוקח (דע"י סט.).

—❧—

רבינו חננאל (המשך)

ומודיעין ליה אי אית ביה אונאה אי לא ואי אודיענס ושתק הרי מחל ואי לא אול ואחוי איהו דאפסיד אנפשיה מכדי מקחו בידו הוא אמאי לא אחוי יתיה לפיכך כובינניה וחוזי ליה אי אקין לו לחזור. אבל מוכר דליתיה למקח בידיה לא ידיע ליה דטעה אלא לכי מיתרמי ליה ובינאנא כובינניה וחוזי ליה אי טעה לא אי לפיכך לעולם חוזר וכן הלכה דהא רב נחמן [אמר] לאושפזיבניה דרמי בר חמא שמכר מקח ונתאנה בו והוטל עליו ואמר רב נחמן כל היכא דנתאנה מוכר דינו לחזור דלעולם (א) גאון ד"ל סתם איבעיא להו ביטול מקח לרבנן לעולם חוזר או בכדי שיראה לתגר וכו' ואמר רבא הלכתא יתר משתות בטל מקח סתם קאמר ולית לן לשינוי בין מקרקעי בין מטלטלי וכל מילתא דאית ליה ביטול מקח ללוקח בכדי שיראה לתגר או לקרובו והמוכר לעולם חוזר בין במקרקעי בין קאמר וכו' ואסיקנא הלכך לוקח יכול לחזור בקרקע לבטל את המקח בזמן דאית ביה ביטול

(א) דברי רבינו צ"ע למאורה דהא אהרבה מקסין דמשמות עד שלש לר"ט כשמות עצמה לרבנן דמי.

(ב) לקמן דף נא ע"א.
(ג) אולי צ"ל כצב גאון ו"ל הא דאמר רבא הלכתא וכו' דלית לן לשנוי וכו'.